

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מתן כהנא
לימור סון הר מלך

פ/25/4745

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – תקופת הסתגלות כלכלית
לאלמנה), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 18 ד.1 בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹,
אחרי סעיף 8 יבוא :

"תגמול לאלמנה 18 ד. תגמול לאלמנה תהיה זכאית לתגמול חודשי נוסף על
התגמולים שהיא זכאית להם לפי סעיפים 7 עד 8, ג,
ההשתכרות בשל פגיעה בכושר בתקופות ובסכומים כמפורט להלן :

(1) בשלוש השנים הראשונות שלאחר פטירת
הנספה – בסכום השווה לממוצע החודשי של
הכנסותיה בשנה שקדמה לפטירת הנספה (בסעיף
זה – הסכום הקובע) ;

(2) בשלוש השנים שלאחר התקופה האמורה
בפסקה (1) – בסכום השווה ל-40% מהסכום
הקובע ;

(3) בשלוש השנים שלאחר התקופה האמורה
בפסקה (2) – בסכום השווה ל-20% מהסכום
הקובע."

דברי הסבר

מלחמת חרבות ברזל חשפה את היקף הקשיים שאיתם נאלצת להתמודד אישה שאיבדה את אהוב
ליבה ואבי ילדיה. מעבר לחלל העצום שנפער בחייה, להתמודדות הרגשית והנפשית הקשה ולהתמודדות
של ילדיה, היא נאלצת לשנס מותניים ולהתמודד גם עם כלכלת המשפחה.

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, נחקק לפני 74 שנים ועל אף התיקונים הרבים שנעשו בו לאורך השנים הוא אינו מותאם בבסיסו לתקופת חיינו בה הרוב המוחלט של בנות הזוג של הנופלים עובדות במשרה מלאה ומשתתפות בפרנסת הבית במקביל לנטל ההורות וקיום המשפחה.

המצב החוקי הקיים אינו נותן מענה מספק לקושי הכלכלי שעמו נאלצות האלמנות להתמודד בעקבות מות בן זוגן ובפרט לנוכח המצב הרגשי שבו הן מצויות בתקופה הסמוכה למועד ההתאלמנות. כך, אין בחוק הקיים כל התייחסות לעובדה שבמשך תקופה ארוכה מעת האובדן בנות זוג רבות אינן מסוגלות לעבוד כלל. גם לאחר תקופת האבל הראשונה מרבית האלמנות אינן חוזרות למשרה מלאה בשל העול הכבד של החזקת משק הבית כולו על גבן או בשל מצב נפשי אישי. על כן, מוצע להעניק לאלמנה תגמול נוסף בתקופת הסתגלות כלכלית של 9 שנים ממועד ההתאלמנות, בשלוש השנים הראשונות שבתקופה האמורה יהיה התגמול הנוסף בסכום השווה לממוצע ההכנסות החודשיות שהיו לה בשנה שקדמה לפטירת הנספה, בשלוש השנים הבאות יהיה התגמול הנוסף בסך 40% ממוצע ההכנסות כאמור, ובשלוש השנים שלאחר מכן יהיה בסך 20% ממוצע ההכנסות כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בתמוז התשפ"ד (15.07.2024)